

合同合规审查报告

01_中文采购框架协议_含表格附件盖章扫描件.docx

审查日期: 2026-05-22T01:06:27.674838+00:00

55.8

中风险

一、基本信息

合同类型	采购合同
文件名称	01_中文采购框架协议_含表格附件盖章扫描件.docx
文件标识	af1ad5fc-487b-438e-96b8-d814a70d1e85
审查时间	2026-05-22T01:06:27.674838+00:00

二、风险评分概要

风险评分: 55.8 分

中风险

共发现 11 个风险问题：高风险 5 项、中风险 6 项、低风险 0 项

三、合规分析摘要

本合同为电子元器件采购框架协议，存在多处权利义务严重失衡的高风险条款：一是设置背靠背付款规则、付款周期达90天，违反中小企业款项支付规定；二是延迟交付违约金按日5%计算明显过高；三是甲方享有单方任意解除权且无需补偿，乙方解除权严重受限；四是知识产权、质量责任等条款过度偏向甲方，乙方权益缺乏保障；五是保密期限过短、争议管辖单方指定等条款也存在合规问题。

四、风险问题详情

1. 付款条款设置不合理背靠背规则

高风险

原文位置: 第7页 全文

问题描述:

修改建议:

2. 延迟交付违约金比例明显过高

高风险

原文位置: 第10页 全文

问题描述:

修改建议:

3. 合同解除权约定严重失衡

高风险

原文位置: 第14页 全文

问题描述:

修改建议:

4. 知识产权条款范围过度扩张

高风险

原文位置: 第11页 全文

问题描述:

修改建议:

5. 批量质量事故责任约定不合理

高风险

原文位置: 第9页 全文

问题描述:

修改建议:

6. 保密期限约定过短

中风险

原文位置: 第12页 全文

问题描述:

修改建议:

7. 争议管辖条款显失公平

中风险

原文位置: 第17页 全文

问题描述:

修改建议:

8. 订单调整规则对乙方显失公平

中风险

原文位置: 第2页 全文

问题描述:

修改建议:

9. 价格调整规则单方偏向甲方

中风险

原文位置: 第3页 全文

问题描述:

修改建议:

10. 验收期限约定过长

中风险

原文位置: 第6页 全文

问题描述:

修改建议:

11. 审计权约定过于宽泛

中风险

原文位置: 第13页 全文

问题描述:

修改建议:

附件：原合同风险标注版本

以下为各风险条款的原文摘录，红色标注部分为存在风险的原始条款内容。

1. 第七条 付款条款（第7页 全文）

高风险

【原文】乙方开具合规增值税专用发票后，甲方在验收合格且内部流程完成后九十日内付款。若甲方客户回款延迟，甲方付款期限相应顺延，乙方不得因此暂停供货。

2. 第十条 违约责任（第10页 全文）

高风险

【原文】乙方每延迟交付一日，应按延迟交付货款总额的5%向甲方支付违约金；延迟超过五日的，甲方有权解除订单并要求乙方赔偿全部损失。该违约金不受实际损失限制。

3. 第十四条 变更与终止（第14页 全文）

高风险

【原文】甲方可因业务需要提前三日通知乙方终止本协议或任一订单，且无需承担任何补偿。乙方终止协议须提前九十日书面通知并经甲方同意。

4. 第十一条 知识产权（第11页 全文）

高风险

【原文】双方确认，乙方为履行本协议形成的图纸、工艺文件、测试数据、软件脚本及改进成果均归甲方所有。乙方不得以任何理由主张留置、使用或许可第三方使用。

5. 第九条 召回与批量质量事故（第9页 全文）

高风险

【原文】若产品存在安全隐患或连续三批次不合格，甲方有权要求乙方承担筛选、返工、召回、停线、客户索赔及品牌损失等全部费用。品牌损失金额由甲方根据实际影响合理确定。

6. 第十二条 保密义务（第12页 全文）

中风险

【原文】乙方对甲方商业信息、技术资料、价格政策及客户信息负有保密义务。保密期限自信息披露之日起一年。

7. 第十六条 争议解决（第17页 全文）

中风险

【原文】因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应先友好协商；协商不成的，任一方提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

8. 第二条 采购产品与预测（第2页 全文）

中风险

【原文】 甲方有权在合理时间内调整订单数量、型号或交付地点，乙方应无条件配合。

9. 第三条 采购价格与年度降价机制（第3页 全文）

中风险

【原文】 但甲方认为市场价格下降时，可单方要求乙方按同类供应商最低报价执行。乙方未在三日内提出异议的，视为接受。

10. 第六条 验收标准（第6页 全文）

中风险

【原文】 甲方可在到货后六十日内完成验收。若甲方未在上述期限内提出异议，视为初步验收合格。

11. 第十三条 合规与审计（第13页 全文）

中风险

【原文】 甲方或其指定第三方可随时进入乙方场所开展审计，乙方应无条件提供资料。

本报告由 ContractAI 智能合同合规审查工具自动生成 | 2026-05-22 09:08:09